



NOTARIS

ATIKA, S.H., M.Kn

SK MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU - 00531.AH.02.01 Tahun 2018

KANTOR
Jln. Bandara Rembele - Pendopo
KABUPATEN BENER MERIAH
HP. 0852 2885 2520

SALINAN

"VA K T A "

" AKTA PENDIRIAN YAYASAN "

" AL AMANAH BABUL MAKMUR "

A K T A

Nomor : 05 Tgl : 22-02-2023

PARA PENGHADAP

1. Tuan DRS. TGK HIJBULLAH.
2. Nona MISALIA HUSNIA.
3. Nyonya WAHYU IB.
4. _____
5. _____
6. _____

"Akta Pendirian Yayasan"
"AL AMANAH BABUL MAKMUR"

Nomor: 05

Pada hari ini Rabu, tanggal 22-02-2023 (duapuluh dua Februari tahun duaribu duapuluh tiga), pukul 10:45 WIBB (sepuluh lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **ATIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bener Meriah, berkantor di jalan Bandara Rembele-Pendopo, Simpang Tiga Redelong, dengan dihadiri saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **DRS. TKG HIJBULLAH**, lahir di Kutacane, pada tanggal 03-07-1965 (tiga Juli tahun seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bale Atu, Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 1102060307650001.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----





- Untuk diri sendiri. -----
- Sebagai kuasa lisan dari dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama, serta bertanggung jawab sepenuhnya guna kepentingan: -----

a. Tuan **MUHAMMAD BARDAN**, lahir di Titi Pasir, pada tanggal 09-08-2001 (sembilan Agustus tahun duaribu duapuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bale Atu, Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 1102060908010001. -----

b. Nona **NURINA HASANAH**, lahir di Kutacane, pada tanggal 12-07-1995 (duabelas Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bale Atu, Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 1102065207950002. -----



c. Nona **FITRI FADHILA**, lahir di Kutacane, pada tanggal 11-04-1998 (sebelas April tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiwa, bertempat tinggal di Bale Atu, Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 1102065104980001. -----

2. Nona **MISALIA HUSNIA**, lahir di Semarang, pada tanggal 22-10-1991 (duapuluh dua Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bale Atu, Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 1102066210910001.-----

3. Nyonya **WAHYU HB**, lahir di Surabaya, pada tanggal 23-08-1969 (duapuluh tiga Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bale Atu, Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 1102066308690001. -----



--Para Penghadap menjamin kebenaran identitas Para Penghadap, sesuai dengan kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris. -----

--Para Penghadap Saya, Notaris kenal. -----

--Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa Para Penghadap bermaksud mendirikan Yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama "**AL AMANAH BABUL MAKMUR**", (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup di sebut dengan Yayasan), berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan ini mempunyai Maksud dan tujuan dibidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Bidang Sosial: -----

- a. Mendirikan Lembaga pendidikan formal yang berbasis Agama mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum sampai dengan perguruan tinggi serta pendidikan non formal berupa Pendidikan keterampilan serta pelatihan-pelatihan. -----
- b. Mendirikan rumah sakit, poliklinik, balai kesehatan, dan laboratorium. -----
- c. Melakukan kegiatan, Penelitian dan pengkajian dibidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan, Sosial, Ekonomi, Perkebunan, Perternakan, dan Budaya termasuk dibidang olahraga. -----
- d. Memberikan beasiswa kepada para siswa dan/atau para mahasiswa program pendidikan dan pelatihan yang berprestasi, serta menyalurkan bantuan-bantuan yang datang baik dari dalam maupun Luar Negeri. -----
- e. Menyelenggarakan rumah Yatim Piatu, Panti Jompo. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----





-
- a. Menyantuni anak terlantar, anak yatim piatu, anak putus sekolah, anak korban konflik, anak korban tindakan kekerasan, anak cacat, anak fakir miskin. -----
 - b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - c. Membantu masyarakat dalam hal pembinaan dan rehabilitasi secara terpadu bagi para penyandang cacat maupun masyarakat yang tidak mampu. -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. -----
3. Dibidang Keagamaan: -----
- a. Mendirikan pesantren-pesantren, Taman Pendidikan Al Qur'an, tahfizd Al Qur'an dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu keagamaan. -----
 - b. Melakukan Dakwah Islamiyah dan menyelenggarakan ceramah dan/atau seminar Keagamaan dan ilmu pengetahuan serta menerbitkan brosur-brosur, buletin, dan buku-buku yang tidak diperjual belikan. ---
 - c. Menerima dan menyalurkan amal-zakat, infaq dan sedekah. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di terbatas. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan saat ini telah mempunyai kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri Yayasan sebesar **Rp. 15.000.000.- (limabelas juta rupiah)**. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:--
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;--
 - b. Wakaf;-----
 - c. Hibah;-----
 - d. Hibah wasiat;-----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
4. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan pengeluaran sehari-hari dari Yayasan, ~~disimpan disalah satu Bank atas nama Yayasan.~~

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----



- a. Pembina;-----
b. Pengurus;-----
c. Pengawas;-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak di beri gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat.-----



7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:---
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7.-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.----





----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali

dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----



6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dari anggota Pembina yang hadir.-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;---

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama;-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak





mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah



tidak di hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat di buat dengan akta notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah di beritahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang di ambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan



setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas Pengurus dan Pengawasan yang sah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- P E N G U R U S -----

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----



- a. seorang Ketua;-----
- b. seorang Sekretaris; dan.-----
- c. seorang Bendahara;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara umum.-----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat di angkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali.-----



3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak berafiliasi dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan ---
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan.-----

----- **Pasal 15** -----

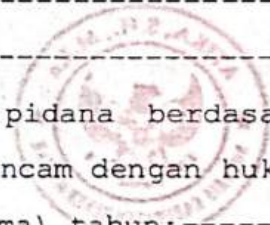
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kePengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----





3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengurus.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal termasuk membuka rekening di Bank atas nama Yayasan dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan periyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta-----
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;---



f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----



2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal mana ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.---
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak

mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perserorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah



atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau





melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam



ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-----



4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak di hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang di maksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat di buat dengan akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang di ambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dalam rapat
Pengurus .-----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. --
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, jika lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat di angkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarka putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. ~~Pengawas di angkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali.-----~~
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam





jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal tersebut penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau pelaksana kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----



Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia.-----
2. Mengundurkan diri.-----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang di ancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.-----
 - b. Memeriksa dokumen.-----
 - c. ~~Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan~~ uang kas; atau.-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----



4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana di maksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib:
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau; -----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang

bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila di anggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan memperhitungkan tanggal, panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan



Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas di pimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua.--

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan



tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan rapat Pengawas harus di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak di hitung dalam menentukan jumlah suara yang ditentukan.-----





6. Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.--
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.--
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----



3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua Pengurus.---
8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada tau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada tau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. -----



2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang diwakilikan dengan surat sura tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengawas. -----
- ~~b. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1~~
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam



ayat 1 (satu) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Gabungan pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat gabungan di buat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota



Pengurus atau anggota Pengawas yang di tunjuk oleh rapat.-----

5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dlam rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat di buat dengan kata Notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengurus dan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.-----

~~T A H U N B U K U~~

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga

puluh satu) Desember.-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan di tutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Yayasan yang di tutup tanggal **31-12-2023** (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh tiga).-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah di capai.-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan keuangan.-----
3. ~~Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh~~
Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan





tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

5. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

~~4. Dalam hal kerum sebagaimana dimaksud dalam ayat~~
1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang

sama.-----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----

6. Keputusan rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

Pasal 37 -----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-----

4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-----

5. Perubahan anggarasn dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----



----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan penggabungan 1(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:---
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.-
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau.-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----





2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang di buat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai di lakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh
persetujuan dengan dilampiri akta
penggabungan.-----

----- P E M B U B A R A N -----

-----Pasal 40-----

1. Yayasan bubar karena:-----

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar
berakhir. -----

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar telah tercapai atau tidak
tercapai. -----

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap berdasarkan alasan: -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan;-----

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit; atau.-----

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan
pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur
dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Yayasan. -----



3. Dalam hal ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.---

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "Dalam Likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. ~~Likuidator atau kurator yang di tunjuk untuk~~
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib





mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana di maksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat di serahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal

tersebut di atur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likudasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan Penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dapat di serahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut di atur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

- ~~3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 kekayaan tersebut diserahkan~~



kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 44-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pada pasal 14 ayat 1, dan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

PENDIRI

: -----

Ketua

: Tuan DRS. TGK. HIJBULLAH -----
tersebut; -----

Anggota

: Nyonya WAHYU HB tersebut; -----

PEMBINA

: Tuan MUHAMMAD BARDAN tersebut;

PENGURUS

: -----

KETUA

: Tuan DRS. TGK. HIJBULLAH -----
tersebut; -----

SEKRETARIS

: Nona MISALIA HUSNIA tersebut;

BENDAHARA

: Nyonya WAHYU HB tersebut. --



PENGAWAS : -----

Ketua : Nona NURINA HASANAH tersebut;

Anggota : Nona FITRI FADHILA tersebut;

3. Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota Pengurus Yayasan, dan Anggota Pengawas Yayasan tersebut, telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akte ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

--Pengurus Yayasan dan Pembina yayasan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

--Tentang akta ini dan segala akibatnya Para Pihak telah memilih tempat tinggal yang tetap dan umum



di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga
Redelong di Redelong. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Redelong
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **TUAH MIKO**, Lahir di Blang Sentang, pada
tanggal 26-04-1994 (duapuluh enam April tahun
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat),
Warga Negara Indonesia. Pemegang Nomor Induk
Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor:
1117032604940001. -----

2. Nyonya **EVI SUSANTI**, lahir di Sepeden, pada
tanggal 13-05-1992 (tigabelas Mei tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara
Indonesia. Pemegang Nomor Induk Kependudukan
Kabupaten Bener Meriah Nomor:
1117035305920003.

--Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai Saksi-
Saksi. Segera setelah Akta ini dibacakan dan
diterangkan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan para saksi maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----

--selain ditandatangani dan dibubuhi paraf



minuta.-----

--akta ini dilekatkan/dijahitkan pula teraan sidik jari jempol kanan para penghadap tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf c undang-undang nomor 2 tahun 2014 pada lembar khusus yang disediakan untuk itu. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa Renvoi, baik coretan, tambahan, maupun coretan dengan penggantian, tambahan, maupun coretan dengan penggantian. -----

| Asli sahlah akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya. -----

--Diberikan sebagai : TURUNAN. -----

Notaris tersebut



ATIKA, SH., M.Kn